

종합감사

감 사 보 고 서

- 대전지역 파산재단 종합감사 -

예 금 보 험 공 사

1 감사 개요

- 감사범위 : 파산재단 업무 전반 대상, 직전 감사일부터 현재까지
- 감사인원 : 감사인 5명
- 감사기간 : '25. 4. 25, 5.12 ~ 5.15
- 감사목적 및 필요성 : '25년도 연간 자체 감사 계획에 따라 해당 파산재단의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항의 재발여부 등을 확인

2 감사 결과 주요 지적사항

- 소 제기 안내장 사전 발송 미흡(주의)
 - 소 제기 시 제소 3개월 전에 채무자 파산면책 사실, 사망 여부 및 주소지 확인 등을 목적으로 발송하는 안내장을 미발송
- 신용정보 해제 미흡(주의)
 - 채무조정으로 채무상환이 완제된 건에 대해 신용정보 해제를 지연
- 신용회복 실효 채무자에 대한 소멸시효 관리 부적정(시정)
 - 신용회복위원회의 채무조정안에 따라 소멸시효가 중단된 채권과 관련하여 새로운 소멸시효 관리가 부적정하고, 소멸시효 관리대장도 미흡
- 요구불예금 평잔 관리 미흡(주의)
 - 요구불예금은 재단운영경비 등 경상적 자금의 직전 3개월간 집행액 범위 내로 운용하여야 하나 범위를 초과하여 운용
- 자산평가 부적정(시정)
 - 시장성 없는 주식과 사무실 임차보증금에 대한 자산평가 부적정

□ 금융거래정보 기록관리부 작성 미흡(주의)

- 과세당국 등의 금융거래정보 제공 요구 관련 기록관리부 작성 미흡

□ 장기 미정리 가수금 정리 권고(권고)

- 공동 부실책임자에 대한 채권 회수와 관련하여 배분금액 확정을 통해 장기 미정리 가수금을 정당 계정으로 처리할 필요

□ 파산채권 배당 관련 유보금액 산정 부적정(주의)

- 제8회 중간배당가능금액 산정 시 유보예상액 중 소송 관련 금액을 과다 계상

□ 위탁채권 관련 채무조정 약정 실효 통지 미흡

- (현지시정) 위탁채권의 채무조정약정이 실효된 경우 채무자에게 실효통지서를 우편 통지하여야 하나 미통보

□ 개인정보 암호화 조치 미흡

- (현지시정) 채무관련인이 제출한 8건의 제출자료에 대해 고유식별번호 암호화 처리를 미흡

3 | 감사 결과 모범사례

□ 가상자산에 대한 적극적인 압류 집행으로 회수 극대화

- 채무자 소유 가상자산에 대한 적극적인 매각방안 모색과 제3자 업무협의를 통한 회수액 극대화

□ 일괄경매 청구 및 타 채권자 배당배제 신청을 통해 회수 극대화

- 채무자 소유 토지 상에 허락 없이 식재된 수목에 대한 일괄경매 청구 및 채권자 배당배제 신청을 통한 회수액 극대화